

LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN: ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

La política pesquera común (PPC) ha evolucionado mucho desde su instauración en el Tratado de Roma. Al principio estaba vinculada a la política agrícola común, pero con el tiempo se ha ido independizando de ella. El ámbito central de la PPC (conservación y gestión de las poblaciones de peces) se puso en marcha en 1983. La política se reformó en 1992, 2002 y 2013. Su marco actual, resultado de la reforma de 2013, tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de la pesca de la Unión desde los puntos de vista medioambiental, económico y social.

BASE JURÍDICA

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (artículos 3 a 4, 38 a 44, 218).

Reglamento (UE) n.º 1380/2013, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común ([Reglamento de base](#)).

Reglamento (UE) n.º 1379/2013, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura ([Reglamento OCM](#)).

OBJETIVOS

El objetivo general de la PPC es garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles a largo plazo desde el punto de vista medioambiental, se gestionen de forma coherente para generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y contribuyan a la disponibilidad de productos alimenticios. Para garantizar una explotación sostenible de los recursos pesqueros, la PPC debe aplicar un criterio de precaución a la gestión de la pesca. Asimismo, el plan aplicará a la gestión pesquera un enfoque ecosistémico a fin de garantizar que las actividades pesqueras tengan un impacto negativo mínimo en el ecosistema marino y que las actividades de la acuicultura y la pesca traten de evitar la degradación del entorno marino.

ANTECEDENTES

La política pesquera se introdujo en el Derecho de la Unión en 1958 con el Tratado de Roma, si bien solo lo hizo como parte de la política agrícola común y en pos de los objetivos de esta última. Los primeros elementos de una política pesquera diferenciada se introdujeron en 1970, con la adopción de legislación que estableció una organización común del mercado de los productos de la pesca y una intervención con finalidad estructural para la pesca. También en 1970, la Comunidad Económica Europea (CEE) adoptó el principio fundamental de igualdad de acceso de los Estados miembros a los recursos pesqueros en sus aguas respectivas, que en aquel momento se extendía a doce millas náuticas de la costa.

La pesca fue un elemento importante en las negociaciones para la adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en 1973. Las negociaciones dieron lugar a una excepción temporal de diez años al principio de igualdad de acceso, que reservaba las aguas de doce millas de un Estado miembro a la flota pesquera local. Unos años después, los Estados miembros acordaron una ampliación concertada de su jurisdicción a lo largo de la costa atlántica y del mar del Norte de la Comunidad y declararon una zona económica exclusiva (ZEE) de doscientas millas náuticas en 1977. La declaración de la ZEE brindó a los Estados miembros la competencia territorial sobre los nuevos recursos pesqueros, accesibles para todos los Estados miembros en virtud del principio de igualdad de acceso. Entonces surgió la necesidad de gestionar esos recursos comunes y de encontrar una forma de asignar los derechos de pesca a los Estados miembros.

En 1983, tras varios años de duras negociaciones, el Consejo adoptó un [Reglamento por el que se establecen los principios para la gestión de los recursos comunes de la pesca](#) (Reglamento (CEE) n.º 170/83) y un [Reglamento por el que se establecen medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros](#) (Reglamento (CEE) n.º 171/83). Estos reglamentos marcaron la creación del ámbito central de la PPC: la conservación y gestión de las pesquerías comunes. La PPC se basaba en un sistema de limitaciones de capturas (denominados «totales admisibles de capturas» o TAC), que el Consejo decidía anualmente. Los TAC se repartieron entre los Estados miembros en forma de cuotas, según una fórmula de porcentajes fijos, estables a lo largo del tiempo, conocida como «estabilidad relativa». La PPC integró la excepción al principio de igualdad de acceso a las aguas costeras dentro de la zona de doce millas durante un período de diez años, que permite a los Estados ribereños reservar el acceso a las primeras seis millas a sus nacionales y autoriza la continuación de las actividades pesqueras de otros Estados miembros en la zona comprendida entre las seis y las doce millas. La excepción se ha mantenido desde entonces y se ha prorrogado sistemáticamente cada diez años.

La PPC se puso en marcha a principios de la década de 1980: una Comunidad de solo diez Estados miembros, con aguas comunes menos extendidas que en la actualidad y poblaciones de peces relativamente abundantes. Mucho ha cambiado desde entonces. El estado de muchas poblaciones se ha deteriorado, el tamaño y la estructura del sector pesquero han cambiado, las cuestiones medioambientales han adquirido especial importancia y los conceptos de buena gobernanza han evolucionado, lo que se ha sumado al impacto de hitos políticos como las sucesivas oleadas de ampliación y, más recientemente, la retirada del Reino Unido de la Unión. La PPC ha tenido que adaptarse a una serie de acontecimientos con un impacto significativo en el sector pesquero de la Unión.

LAS REFORMAS

Desde su creación, la PPC se ha reformado en tres ocasiones, en 1992, 2002 y 2013.

A. Reforma de 1992

La primera revisión, recogida en el [Reglamento \(CEE\) n.º 3760/92 por el que se constituye un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura](#), supuso una diferencia

relativamente escasa en la forma en que se llevó a cabo la PPC. No obstante, introdujo conceptos como la regulación del esfuerzo pesquero y la gestión plurianual, que se aplicaron posteriormente y se convirtieron en componentes importantes del sistema de gestión. Asimismo, el Reglamento sometió el acceso a los recursos a un sistema de concesión de licencias eficaz.

Aunque la reforma no abarcó la gestión de la flota pesquera, el reconocimiento gradual del grave desequilibrio entre la capacidad de la flota y el potencial de capturas (lo que se conoce como exceso de capacidad) dio lugar a un paso para abordar esta cuestión, reduciendo las flotas de los Estados miembros a través de planes de orientación plurianuales.

B. Reforma de 2002

La reforma de 2002 puede considerarse una transición de una fase temprana de elaboración de políticas basada en elementos relativamente dispares a una forma más coherente de gestión integrada. El [Reglamento \(CE\) n.º 2371/2002 sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común](#) renovó el énfasis en la gestión de la pesca a largo plazo, introduciendo planes de recuperación plurianuales para las poblaciones que se encuentran fuera de los límites biológicos de seguridad y planes de gestión plurianuales para otras poblaciones. Mediante la creación de consejos consultivos regionales, otorgó mayor influencia a los pescadores y a otros grupos afectados por la PPC (como expertos científicos, representantes de otros sectores relacionados con la pesca y la acuicultura, autoridades regionales y nacionales, grupos medioambientales y consumidores) en las decisiones que les afectan. Además, el [Reglamento \(CE\) n.º 2369/2002 por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca](#) suprimió las ayudas a la flota para la construcción de nuevos buques, modificando las normas sobre las intervenciones estructurales al sector. La reforma también puso fin a los planes de orientación plurianuales y los sustituyó por la obligación de los Estados miembros de ajustar la capacidad pesquera de sus flotas para lograr un equilibrio con sus posibilidades de pesca.

Sin embargo, los resultados de la reforma de 2002 fueron decepcionantes desde el punto de vista medioambiental, económico y social. No se avanzó realmente en la recuperación de las poblaciones de peces. La caída de las capturas continuó, mientras que la capacidad pesquera aumentó, amplificando la fragilidad económica del sector. El sector también se vio afectado por el aumento de las importaciones, la volatilidad de los precios del combustible y la crisis financiera. Al mismo tiempo, no se habían tenido debidamente en cuenta algunos problemas importantes, como la cuestión de los descartes.

C. Reforma de 2013

La reforma más reciente de la PPC, que ha configurado el marco actual en virtud del Reglamento de base, se adoptó en diciembre de 2013. Su objetivo era garantizar que la pesca de la Unión sea sostenible desde el punto de vista medioambiental a largo plazo y que su gestión sea coherente con la consecución de beneficios económicos, sociales y de empleo. La reforma de 2013 introdujo el objetivo de lograr la explotación de todas las poblaciones a niveles sostenibles. Esto significa que las poblaciones

de peces deberán restablecerse y deberán mantenerse por encima de unos niveles capaces de producir el rendimiento máximo sostenible, es decir, la máxima cantidad de peces que pueden extraerse de una población sin que ello afecte a su reproducción. La reforma de 2013 proporcionó varios instrumentos importantes para alcanzar este objetivo. Los planes plurianuales se han convertido en un instrumento de conservación prioritario. Definen el marco para la gestión a largo plazo de las poblaciones de peces por pesquería y cuenca marítima e incluyen objetivos cuantificables (como los índices de mortalidad por pesca y la biomasa de reproductores), así como salvaguardas encaminadas a garantizar el cumplimiento de dichos objetivos. La reforma también introdujo una obligación de desembarque para todas las capturas, concebida para poner fin a la práctica de descarte al mar de las capturas no deseadas, por lo general peces muertos. Otro de los aspectos fundamentales de la reforma de 2013 fue el avance hacia la regionalización de la toma de decisiones, junto con la posibilidad de adoptar medidas de conservación respecto de cuencas marítimas específicas sobre la base de las recomendaciones conjuntas formuladas por los Estados miembros afectados. En cuanto a la capacidad de la flota, los Estados miembros están obligados a ajustar sus capacidades de pesca mediante planes nacionales de modo que estén en equilibrio con sus posibilidades de pesca.

El Reglamento OCM, adoptado al mismo tiempo, estableció las normas relativas a la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. Otorgó al sector una mayor responsabilidad en la gestión de su suministro de productos de la pesca y se centró en los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores reconocidas. También tenía por objeto mejorar el etiquetado para ayudar a los consumidores a elegir mejor a la hora de comprar productos de la pesca. Esto significa que los requisitos actuales para el etiquetado de dichos productos van más allá de los de otros productos alimenticios.

El modelo de reforma de la PPC cada diez años se modificó cuando la excepción relativa a la igualdad de acceso a las aguas costeras, que expiraba a finales de 2022, se renovó por otros diez años fuera del marco de una reforma de la PPC. El 21 de febrero de 2023, la Comisión publicó un informe de aplicación sobre la PPC, como parte de un «paquete pesquero y oceánico» más amplio, que también incluía un informe de aplicación sobre la organización común de mercados, un «plan de acción marino» para conciliar la protección y la pesca marinas y un plan de acción sobre la transición energética del sector de la pesca y la acuicultura de la Unión. El informe sobre la PPC considera que el actual Reglamento de base es adecuado para su finalidad y propone mejoras en varios ámbitos de su aplicación, como tener mejor en cuenta la dimensión social de la PPC, aplicar un enfoque de gestión más amplio basado en los ecosistemas para avanzar hacia el establecimiento de TAC plurianuales y aumentar la transparencia en los criterios utilizados por los Estados miembros para la asignación de cuotas.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Tratado de Lisboa trajo, asimismo, un cambio fundamental en el proceso de toma de decisiones de la PPC: el sistema de codecisión entre el Consejo y el Parlamento se convirtió en el procedimiento legislativo ordinario, en virtud del artículo 43, apartado 2, del TFUE, reemplazando así el anterior procedimiento de consulta (que consistía en un Reglamento del Consejo acompañado de un dictamen no vinculante del Parlamento).

La única excepción al procedimiento legislativo ordinario relativo a la conservación de los recursos pesqueros atañe a la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca (a saber, los TAC y las cuotas), que siguen siendo competencia del Consejo en virtud del artículo 43, apartado 3, del TFUE. El Tratado de Lisboa también establece que debe obtenerse la aprobación del Parlamento para la adopción de acuerdos de pesca de la Unión con terceros países u organizaciones internacionales (artículo 218 del TFUE).

Poco después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, el mayor poder legislativo del Parlamento le permitió desempeñar un papel importante en la configuración de la PPC reformada. Durante la última década, el Parlamento ha supervisado la aplicación de la reforma y ha contribuido a establecer las normas que rigen las actividades de los sectores de la pesca y la acuicultura de la Unión.

El Parlamento ha adoptado regularmente posiciones sobre una amplia gama de aspectos de la actual PPC, incluida una serie de resoluciones recientes:

- La [Resolución del Parlamento, de 18 de enero de 2024, sobre la situación de la aplicación de la PPC y las perspectivas futuras](#) tiene por objeto proporcionar orientaciones políticas para cualquier futura revisión de la PPC. La Resolución se centra principalmente en la conservación de las poblaciones de peces y la gestión de la pesca, basándose también en informes específicos ya adoptados en los últimos años sobre cuestiones como el rendimiento máximo sostenible, la asignación de cuotas y las obligaciones de desembarque.
- La [Resolución del Parlamento, de 18 de enero de 2024, sobre la aplicación del Reglamento por el que se establece la organización común de mercados \(OCM\) en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura](#) apoya normas uniformes de comercialización para los productos de la pesca comercializados en la Unión, independientemente de su origen, y promueve un etiquetado preciso de los productos pesqueros.
- La [Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2024, sobre el Plan de acción de la UE: proteger y restaurar los ecosistemas marinos en pro de una pesca sostenible y resiliente](#) considera que el plan de acción de la Comisión debe ser más coherente con prioridades más amplias, como garantizar la seguridad alimentaria y la autonomía estratégica.

Las investigaciones recientes para la Comisión de Pesca en relación con el desarrollo de la PPC incluyen los siguientes estudios:

- [La política pesquera y de los océanos de la UE: evolución reciente y retos futuros](#), que ofrece una visión general de la política de la Unión en relación con la pesca, la acuicultura, la economía azul y la gobernanza internacional de los océanos.
- [Evaluar el impacto de las importaciones de alimentos marinos para la autosuficiencia de la Unión](#) y explorar la brecha de competitividad a la que se enfrenta el sector de los alimentos marinos de la Unión;
- El [plan plurianual para el mar Báltico: necesidad de un cambio de gestión](#) proporciona nuevos conocimientos sobre la evolución de las poblaciones de peces del mar Báltico, las diferentes presiones que contribuyen a su difícil

situación y la eficacia del sistema de gestión de la pesca a la hora de fijar las posibilidades de pesca.

Esta ficha temática ha sido preparada por el Departamento Temático de Cohesión, Agricultura y Políticas Sociales del Parlamento Europeo. Para más información, puede consultar el sitio web de la [Comisión de Pesca](#).

Irina Popescu
03/2026